

La aplicación de las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 en relación con el cannabis y las sustancias relacionadas con el cannabis.

Limitaciones al consumo de cannabis y sustancias relacionadas con el cannabis.

1. El apartado c) del artículo 4 de la Convención de 1961, en su forma enmendada, incluye la siguiente obligación general: *«A reserva de lo dispuesto en la presente Convención, la producción, la fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes se limitarán exclusivamente a fines médicos y científicos.»*
2. Del mismo modo, el artículo 5 y el artículo 7 del Convenio de 1971 limitan la fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de sustancias psicotrópicas a fines médicos y científicos.

Definiciones

Artículo 1, Convención Única sobre Estupefacientes

- «b) Cannabis: las sumidades floridas o fructíferas de la planta de cannabis (excluidas las semillas y las hojas cuando no vayan acompañadas de las sumidades) de las que no se haya extraído la resina, cualquiera que sea el nombre que reciban.*
- c) Planta de cannabis: cualquier planta del género Cannabis.*
- d) Resina de cannabis: la resina separada, en bruto o purificada, obtenida de la planta de cannabis.»*

3. Las definiciones de cannabis y de planta de cannabis figuran en el artículo 1 de la Convención de 1961, y ambas están sujetas a fiscalización internacional en virtud de la misma Convención. Las sumidades floridas y fructíferas de las plantas de cannabis están sujetas a fiscalización en virtud de la Convención de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, independientemente de que estén secas o no.
4. El THC, sus isómeros y el delta-9-THC son los únicos cannabinoides controlados en virtud del Convenio de 1971, enumerados en la Lista I y la Lista II, respectivamente. El CBD no está incluido en las listas del Convenio y, por lo tanto, no está sujeto a control.
5. La Convención de 1961 autoriza el cultivo de cannabis con fines médicos y científicos, independientemente del tipo de cannabinoide, los niveles o los fines específicos de extracción. Sólo el cultivo de cannabis con fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas está exento del control internacional. Los gobiernos deben establecer un sistema de control para garantizar la adhesión a las disposiciones de la Convención.
6. La Convención de 1961 permite a los Estados establecer programas de suministro de cannabis con fines médicos. Reconociendo el riesgo de desviación hacia canales ilícitos y de uso indebido, cuando dichos programas no aplican medidas de control adecuadas y eficaces, la Convención somete el establecimiento y el funcionamiento del uso del cannabis con fines médicos a una serie de requisitos estrictos.
7. Al vigilar el cumplimiento por los Estados de las convenciones de fiscalización de drogas, la JIFE ha observado que las medidas de fiscalización de muchos programas existentes no siempre cumplen los requisitos mínimos establecidos en los tratados.

Artículo 1, Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas

- «e) Por sustancia sicotrópica se entiende cualquier sustancia, natural o sintética, o cualquier material natural de las Listas I, II, III o IV.*

...

g) Por Lista I, Lista II, Lista III y Lista IV se entienden las listas de sustancias sicotrópicas anexas al presente Convenio, con los números correspondientes, modificadas de conformidad con el artículo 2.»

8. El artículo 7 del Convenio de 1971 incluye disposiciones especiales para el uso de sustancias psicotrópicas enumeradas en la Lista I, incluido el THC y sus isómeros, con la excepción del delta-9-THC. Estas disposiciones prohíben todos los usos de las sustancias de la Lista I excepto para fines científicos y fines médicos muy limitados. Además, el artículo 7 exige licencias especiales para cualquier uso autorizado de estas sustancias, así como para el comercio internacional.

Presentación de informes

9. Después de que la CND examinara las recomendaciones de la OMS sobre el cannabis y las sustancias relacionadas con el cannabis en diciembre de 2020, la JIFE celebró varias consultas con Estados Miembros y expertos para revisar los requisitos de presentación de informes a fin de lograr la armonización. Como resultado de estas consultas, la JIFE introdujo nuevos requisitos de presentación de informes, efectivos a partir de 2024.

10. El cannabis y la resina de cannabis deben notificarse de conformidad con los formularios relacionados con la Convención de 1961. Además del cannabis y la resina de cannabis, los extractos y tinturas de cannabis figuran en la Lista I de la Convención de 1961. Sin embargo, la JIFE no recomienda que se notifiquen extractos y tinturas debido a la falta de una definición clara en la Convención.

11. La JIFE recomienda que se notifique todo preparado o subproducto derivado del cannabis en función de los cannabinoides que contenga con arreglo al Convenio de 1971. El Convenio no establece un umbral de cantidad de THC para que un preparado derivado del cannabis esté sujeto a fiscalización.

12. Informar anualmente a la JIFE, antes del 30 de junio, sobre las estimaciones de las necesidades de cannabis y resina de cannabis mediante el formulario B, y las estimaciones complementarias de las necesidades de cannabis y resina de cannabis mediante el Suplemento del Formulario B (de conformidad con los artículos 1, 12 y 19 de la Convención Única).

13. La presentación de informes a la JIFE sobre las previsiones anuales de las necesidades de delta-9-THC¹ a través del Formulario B/P debería hacerse cada tres años como mínimo, y estimaciones suplementarias de las necesidades de delta-9-THC mediante el Suplemento del Formulario B/P en cualquier momento (de conformidad con las resoluciones 1981/7, 1991/44, 1993/38 y 1996/30 del ECOSOC). No se requieren estimaciones para el THC, ya que está incluido en la Lista I del Convenio de 1971.

14. Los informes a la JIFE deberían ser anuales, antes del 30 de junio, sobre estadísticas de producción, fabricación, consumo, existencias e incautaciones de cannabis y resina de cannabis, incluidos datos sobre la superficie de cultivo y la ubicación geográfica de la planta de cannabis, mediante Formulario C (de conformidad con los artículos 1, 2, 13 y 20 de la Convención Única).

15. También se debería informar anualmente a la JIFE, a más tardar el 30 de junio, de las estadísticas relacionadas con la fabricación, importación, exportación, utilización, consumo y existencias de los fabricantes de THC y delta-9-THC², mediante el formulario P (según lo dispuesto en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971: Artículos 1, 2, 3, 12 y 16; Resolución I de la Conferencia de las Naciones Unidas para la Adopción de un Protocolo sobre Sustancias Psicotrópicas; y ECOSOC resoluciones 1576 (L), 1985/15, 1987/30, y resolución 54/6 de la CND).

¹ De origen natural y sintético. ² De origen natural y sintético.

16. La presentación de informes a la JIFE es trimestral, a más tardar un mes después del final del trimestre correspondiente, sobre las estadísticas de importación y exportación de estupefacientes

mediante el formulario A (de conformidad con los artículos 1, 2, 13 y 20 de la Convención Única).

17. También se informará trimestralmente a la JIFE, a más tardar un mes después del final del trimestre correspondiente, sobre las estadísticas de importaciones y exportaciones de delta-9-THC³ mediante el Formulario A/P (de conformidad con las resoluciones 1981/7, 1991/44, 1993/38 y 1996/30 del Consejo Económico y Social).

Agencia

Artículo 28 de la Convención Única de Estupefacientes.

«Si una Parte permite el cultivo de la planta de cannabis para la producción de cannabis o resina de cannabis, aplicará el sistema de fiscalización previsto en el artículo 23 relativo a la fiscalización de la adormidera.»

Artículo 23, Convención Única de Estupefacientes.

«Toda Parte que permita el cultivo de la adormidera para la producción de opio establecerá, si aún no lo ha hecho, y mantendrá, uno o más organismos gubernamentales (denominados en lo sucesivo el Organismo) para desempeñar las funciones requeridas en virtud del presente artículo.»

«El Organismo designará las zonas en las que, y las parcelas de tierra en las que, se permitirá el cultivo de la adormidera para la producción de opio.»

«Sólo los cultivadores autorizados por el Organismo estarán autorizados a dedicarse a dicho cultivo. Cada licencia especificará la extensión de la tierra en la que el cultivo está permitido.»

18. Los tratados esbozan requisitos para los Estados parte sobre cómo pueden permitir el uso del cannabis y sus derivados con fines médicos. Por ejemplo, los artículos 23 y 28 de la Convención de 1961, en su forma enmendada, exigen que los gobiernos establezcan una agencia nacional de cannabis para controlar la producción y regular el suministro de cannabinoides para uso médico. La agencia nacional es responsable de conceder licencias a los productores, comprar y gestionar las existencias, y mantener el monopolio del comercio al por mayor y el almacenamiento. La agencia también debe presentar a la JIFE estimaciones anuales sobre las cantidades de cannabis que se utilizarán con fines médicos, así como el número estimado de pacientes que serán tratados con la droga. Esto no requiere necesariamente la creación de una nueva institución; estas funciones pueden ser asignadas a una agencia gubernamental existente con la capacidad para llevarlas a cabo.

Posesión física y derecho exclusivo de importar, exportar, comerciar al por mayor y mantener existencias distintas de las que poseen los fabricantes.

Artículo 23 de la Convención Única sobre Estupefacientes.

«Todos los cultivadores de adormidera estarán obligados a entregar sus cosechas totales de opio al Organismo. El Organismo comprará y tomará posesión física de dichas cosechas lo antes posible, pero a más tardar cuatro meses después del final de la cosecha.»

«El Organismo tendrá, con respecto al opio, el derecho exclusivo de importar, exportar, comerciar al por mayor y mantener existencias distintas de las de los fabricantes de alcaloides de opio, opio medicinal o preparados de opio. Las Partes no necesitan extender este derecho exclusivo al opio medicinal y a los preparados de opio.»

³ De origen natural y sintético.

19. Los requisitos de control de la adormidera se aplican mutatis mutandis al cannabis medicinal, incluido el requisito de que la agencia tome posesión física de las existencias. Estos requisitos, definidos en 1961 principalmente en relación con el control del opio como cultivo de la adormidera, surgieron

debido al alto riesgo de desvío de opio. En consecuencia, los redactores de la Convención exigieron a los organismos gubernamentales que tomaran posesión física de los cultivos. Sin embargo, la situación del cannabis es diferente. La JIFE, reconociendo que muchas de las funciones previstas en la Convención son desempeñadas ahora por agentes privados que operan con licencias gubernamentales en lugar de por organismos estatales, ha decidido renunciar a este requisito, siempre que el Estado mantenga una supervisión activa y eficaz.

20. De conformidad con los artículos 2, 22 y 31 de la Convención Única, una Parte que prohíba el cultivo de la planta de cannabis adoptará medidas apropiadas para incautar y destruir los cultivos ilícitos siempre que se considere necesario para proteger la salud pública y prevenir el tráfico ilícito.

21. Asimismo, de conformidad con el artículo 28 de la Convención Única, las Partes adoptarán las medidas necesarias para prevenir el uso indebido y el tráfico ilícito de hojas de cannabis.

Autocultivo con fines médicos personales

22. El cultivo, incluido el autocultivo, con fines médicos debe cumplir los requisitos de la Convención Única establecidos en el artículo 28 y el artículo 23. Los países, a la vez que regulan el uso médico del cannabis para los pacientes, deben impedir el desvío. Permitir que los particulares produzcan cannabis para uso médico personal presenta riesgos para la salud, ya que las dosis y los niveles de THC consumidos pueden diferir de los prescritos médicamente.

Cultivo con fines industriales y exención para el cultivo de «cañamo»

Artículo 28 de la Convención Única de Estupefacientes.

«La presente Convención no se aplicará al cultivo de la planta de cannabis exclusivamente con fines industriales (fibra y semillas) o con fines hortícolas.»

23. El régimen de fiscalización del cannabis previsto en el artículo 28, conforme a lo dispuesto en el artículo 23, de la Convención Única no se aplica al cultivo de la planta de cannabis exclusivamente con fines industriales (fibra y semillas) u hortícolas. No obstante, la especificación de fibra y semillas en la Convención Única puede considerarse un ejemplo. Por lo tanto, el cultivo de planta de cannabis con bajo contenido de THC (comúnmente denominado «cañamo») para la extracción de cannabinoides no controlados internacionalmente puede considerarse cultivo industrial. Los países están obligados a garantizar que cualquier cannabinoide controlado internacionalmente obtenido como subproducto del proceso de extracción debe controlarse y notificarse de acuerdo con los requisitos de los convenios.